

2015 年度注会《经济法》试题参考答案及解析

一、单项选择题

1. 【参考答案】B

【答案解析】本题考查法律规范。授权性规范是规定人们可以作出一定行为或者可以要求别人作出一定行为的法律规范，其立法语言表达式为“可以……”、“有权……”、“享有……权利”等。

2. 【参考答案】B

【答案解析】选项 A：可撤销民事法律行为与效力待定民事法律行为是两种不同的民事法律行为。选项 C：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权；当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。选项 D：可撤销民事法律行为的撤销，应当由撤销权人申请撤销，法院不主动干预。

3. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查不动产登记。权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记；选项 A 正确。不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请异议登记；一般是先更正登记，得不到实现的才异议登记；选项 B 错误。登记机构予以异议登记的，申请人在异议登记之日起 15 日内不起诉，异议登记失效；选项 C 错误。异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿；选项 D 错误。

4. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查代位权。因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。专属于债务人自身的债权，是指基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身损害赔偿请求权等权利。

5. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查提存的规定。标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。提存费用由债权人负担。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

6. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查委托合同。选项 A：经委托人同意，受托人可以转委托。选项 B：无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。选项 C：因不可归责于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的，按照其约定。

7. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查合伙企业的事务执行。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

8. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查有限合伙企业的设立。国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

9. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查合伙人的退伙。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知之日，除名生效，被除名人退伙。

10. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查合伙企业的债务清偿。合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙

企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。

11.【参考答案】B

【答案解析】本题考核有限责任公司的利润分配。有限责任公司的股东按照实缴的出资比例分取红利，但是，全体股东可以事先约定不按照出资比例分取红利。本题中，公司未事先约定，则按照实缴出资比例，甲可以分得 $1/3 \times 9 = 3$ 万元。

12.【参考答案】C

【答案解析】本题考核董事会的职权。选项 ABD 是股东会议的职权。

13.【参考答案】B

【答案解析】本题考核公司的财务会计。股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

14.【参考答案】C

【答案解析】本题考核公司董事、监事、高管的义务。选项 ABD 属于违反“忠实义务”。

15.【参考答案】C

【答案解析】本题考核操纵市场行为。操纵市场是指单位或个人以获取利益或减少损失为目的，利用其资金、信息等优势或者滥用职权影响证券市场价格，制造证券市场假象，诱导或致使投资者在不了解事实真相的情况下作出买卖证券的决定。

16.【参考答案】C

【答案解析】本题考核破产申请的受理。人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止。破产申请受理前，债权人就债务人财产提起下列诉讼，破产申请受理时案件尚未审结的，人民法院应当中止审理：（1）主张次债务人代替债务人直接向其偿还债务的；（2）主张债务人的出资人、发起人和负有监督股东履行出资义务的董事、高级管理人员，或者协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员、实际控制人等直接向其承担出资不实或者抽逃出资责任的；（3）以债务人的股东与债务人法人人格严重混同为由，主张债务人的股东直接向其偿还债务人对其所负债务的；（4）其他就债务人财产提起的个别清偿诉讼。选项 C 是债权人提起的个别清偿诉讼，应当中止。

17.【参考答案】A

【答案解析】本题考核票据行为的形式要件。票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的，票据无效。

18.【参考答案】B

【答案解析】本题考核宽大制度。宽大制度，是指参与垄断协议的经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以对其宽大处理，酌情减轻或者免除其处罚。

19.【参考答案】D

【答案解析】本题考核对外直接投资制度。对外直接投资实行核准制备案制。

二、多项选择题

1.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核法律关系的主体。法律关系主体包括公民、法人和非法人组织、国家。

2.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核滥用代理权。滥用代理权包括：自己代理（A）；双方代理（B）；代理人与第三人恶意串通、损害被代理人的利益（C）；选项 D 属于无权代理。

3.【参考答案】AB

【答案解析】本题考核共有制度。处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的，应当经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。

4.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核我国合伙企业的设立登记事项。根据规定，合伙企业的登记事项应当包括：（1）名称；（2）合伙类型；（3）经营范围；（4）主要经营场所；（5）合伙人的出资额；（6）执行事务合伙人；（7）合伙人姓名或者名称、住所、承担责任方式；（8）法律、行政法规规定的其他事项。

5.【参考答案】BC

【答案解析】本题考核普通合伙人的退伙。根据规定，合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。选项A与选项D属于协议退伙的情形。

6.【参考答案】ABD

【答案解析】本题考核临时股东会。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

7.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核非上市公众公司的核准规定。因股票以非公开方式转让导致股东累计超过200人，但在3个月内将股东人数降至200人以内的，可以不提出申请，因此选项A正确。非上市公众公司向特定对象发行，累计股东≤200人的无需核准，因此选项B正确。股东≤200人的股份公司公开转让股票豁免核准，因此选项C正确。自中国证监会予以核准之日起，公司应当在12个月内发行完毕，超过核准限定的有效期未发行的，须重新经中国证监会核准后方可发行，因此选项D错误。

8.【参考答案】ABD

【答案解析】本题考核上市公司收购。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。

9.【参考答案】AC

【答案解析】本题考核国内信用证的规定。我国的信用证为可转让、不可撤销的跟单信用证。信用证只能用于转账结算，不能支取现金。

10.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核国家出资企业管理者的选择。根据规定，履行出资人职责的机构依照法律、行政法规以及企业章程的规定，任免“国有独资公司”的董事长、副董事长、董事、监事会主席和监事。任免“国有独资企业”的经理、副经理、财务负责人和其他高级管理人员。

11.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核反垄断机构。国家市场监督管理总局作为国务院反垄断执法机构，负责反垄断行政执法。

12.【参考答案】BC

【答案解析】本题考核外国投资者并购安全审查工作机制。根据规定，审查机制方面采取部际联席会议形式，由国家发改委和商务部“双牵头”，会同相关部门共同进行审查。

13.【参考答案】ABD

【答案解析】本题考核经常项目外汇管理制度。经常项目包括贸易收支、服务收支、收益（包括职工报酬和股息、红利等投资收益）和经常转移（单方面转移）；选项C，对外借款属于资本项目。

三、【案例分析题】

第一题

1.F公司向管理人提出以其受让G公司的债权抵销所欠A公司债务的主张不成立。

根据企业破产法律制度的规定，债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的，不得抵销。（2分）

2.对A公司提前偿还乙银行借款的行为，管理人无权请求人民法院予以撤销。根据企业破产法律制度的规定，破产申请受理前1年内债务人提前清偿的未到期债务，在破产申请受理前已经到期，管理人请求撤销该清偿行为的，人民法院不予支持。（2分）

3.甲银行不能将尚未得到清偿的14万元向管理人申报破产债权。因为A公司仅为抵押人，并非借款人。作为抵押人，其仅在抵押物价值范围内向甲银行承担担保责任。（2分）

4.A公司就破产申请提出的第一项异议不成立。根据企业破产法律制度的规定，债务人账面资产虽大于负债，但经人民法院强制执行仍无法清偿债务的，应当认定其明显缺乏清偿能力。

A公司就破产申请提出的第二项异议不成立。因为任何债务不能执行都说明债务人明显缺乏清偿能力，故只要债务人的任何一个债权人经人民法院强制执行未能得到清偿，其每一个债权人就均有权申请其破产。（4分）

第二题

C公司不能因B公司的背书转让行为而取得票据权利。根据票据法律制度的规定，票据权利买卖，构成票据贴现。票据贴现属于国家特许经营业务，只有经批准的金融机构才有资格从事票据贴现业务，其他组织与个人从事票据贴现业务，可能承担行政责任甚至刑事责任，转让背书行为无效，贴现款和票据应当相互返还。这种情形下，票据行为无因性不适用。

Company C cannot obtain the right of notes because of the endorsement and transfer of Company B.

According to the provisions of the legal system of bills, the sale of bills constitutes the discount of bills. Bill discounting belongs to the state franchise business, and only approved financial institutions are qualified to engage in bill discounting business. Other organizations and individuals engaged in bill discounting business may bear administrative responsibility or even criminal responsibility. The transfer and endorsement is invalid, and the discount money and bills shall be returned to each other. In this case, the bill behavior does not apply.

2.D公司能够因C公司的背书转让行为而取得票据权利。票据权利的善意取得，是指无处分权人处分他人之票据权利，受让人依照票据法所规定的票据转让方式取得票据，善意且无重大过失，则可以取得票据权利。C公司虽然没有票据权利，但D不知情，且无过失，其构成票据权利的善意取得，可以取得票据权利。

Company D can obtain the right to the endorsement and transfer of Company C. The right of the right of the negotiable instrument means that the right of the transferee can acquire the right of the negotiable instrument in accordance with the right of the negotiable instrument in good faith and without gross negligence. Although Company C has no right to the bill, Company D does not know and has no fault. It constitutes the right of the note and can obtain the right of the note.

3.D公司对E公司的背书转让生效。根据票据法律制度的规定，背书时附有条件的，所附条件不影响背书行为的效力。（或答：背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力。）

The endorsement for Company D to Company E takes effect. According to the provisions of the legal system of the note, if there is a condition attached to the endorsement, the attached condition does not affect the validity of the endorsement.

(Or: if there is a condition attached to the endorsement, any conditions attached to the endorsement shall have no effect of a note.)

4.G公司应向X银行提出证据证明F公司吸收合并E公司，其从F公司合法获得票据权利。

Company G should provide evidence to bank X to prove Company F absorption merger company E. It can obtain the right of the note from Company F through lawful way.

第三题

- 1.甲以乙公司名义与丙公司签订的装饰玻璃买卖合同有效。根据民事法律制度的规定,甲虽无代理权,但客观上有使丙公司信其具有代理权的情形,并且丙公司为善意,故构成表见代理,合同有效。
- 2.乙公司取得小汽车的抵押权。根据物权法律制度的规定,以交通运输工具抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,不以登记为生效条件。
- 3.戊关于乙公司必须先向丁实现抵押权的主张不成立。根据担保法律制度的规定,同一债权既有物的担保又有人的担保的,如果当事人未约定实现顺序,当担保物由第三人提供时,债权人可在物的担保与人的担保之间选择,彼此没有先后顺序。
- 4.戊关于其承担的是一般保证责任,享有先诉抗辩权的说法成立。根据担保法律制度的规定,当事人未约定保证方式时,按照一般保证责任,享有先诉抗辩权。
- 5.乙公司有权解除其与甲的装饰玻璃转卖合同。根据合同法律制度的规定,债务人迟延履行经催告后仍不履行合同主要义务的,债权人享有法定解除权。(或答:当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的的,另一方享有法定解除权。)
- 6.乙公司无权要求丙公司退货。根据合同法律制度的规定,买受人收到标的物应在约定的检验期内检验,并将标的物质量不符合约定的情形通知出卖人,否则,视为标的物质量符合约定。

第四题

- 1.人民法院对孙某的起诉裁定不予受理符合法律规定。根据公司法律制度的规定,连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东才有权提起股东代表诉讼。孙某持股比例仅为 0.1%,没有达到这一要求。(3 分)
- 2.恒利发展没有义务回购股东孙某的股份。根据公司法律制度的规定,股份公司股东仅在对股东大会作出的合并或者分立决议持异议的情况下,才有权请求公司回购其股份,而本次交易未导致公司合并或分立,交易完成后恒利发展和维义高科均继续存续。(3 分)
- 3.临时股东大会作出公司债券发行决议,符合法定表决权比例。根据公司法律制度的规定,发行公司债券属于普通决议事项,经出席会议的股东所持表决权过半数通过即可,本次股东大会出席股东所持表决权为 4.5 亿股,2.3 亿股赞成发行公司债券事项,符合作出决议的票数要求。(3 分)
- 4.临时股东大会作出资产重组决议,符合法定表决权比例。根据证券法律制度的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会出席股东所持表决权为 4.5 亿股,3.1 亿股赞成重组事项,符合作出决议的票数要求。(3 分)
- 5.公司初拟的非公开发行公司债券方案中,不符合证券法律制度规定的内容是:
发行对象人数不合法,非公开发行公司债券的每次发行对象不得超过 200 人。(3 分)
- 6.该资产重组交易无需向中国证监会申请核准。根据证券法律制度的规定,上市公司借壳上市或发行股份购买资产,应报中国证监会核准。题目中情形不属于借壳上市,也不涉及发行股份购买资产,因此无需向中国证监会申请核准。(2 分)